

TEORÍA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL

UNED

Grado en Derecho
2026/2027

CARLOS VIDAL PRADO
ANTONIA NAVAS CASTILLO
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ DE LA GARZA
DANIEL CAPODIFERRO CUBERO
JAVIER SIERRA RODRÍGUEZ
SUSANA DURO CARRIÓN
DAVID DELGADO RAMOS

**Contenido**

I. PROGRAMA GENERAL DE LA ASIGNATURA.....	2
II. CENTROS ASOCIADOS POR CUOTA DOCENTE.....	3
III. PROGRAMA DETALLADO POR CUOTA DOCENTE	5
3.1. Cuota docente de los profesores Vidal Prado, González de la Garza, Capodiferro Cubero, Sierra Rodríguez, Duro Carrión y Delgado Ramos.....	5
3.2. Cuota docente de la Profesora Navas Castillo.....	9

I. PROGRAMA GENERAL DE LA ASIGNATURA

BLOQUE TEMÁTICO EL ESTADO Y LA CONSTITUCIÓN

- **TEMA I.-** EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO. CONCEPTO DE ESTADO. ELEMENTOS.
- **TEMA II.-** INICIO Y EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. ESTADO LIBERAL DE DERECHO Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO.
- **TEMA III.-** CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN.- CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN.- FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.- TIPOLOGÍA DE LAS CONSTITUCIONES.
- **TEMA IV.-** LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL PODER CONSTITUYENTE. PROCEDIMIENTOS DE REFORMA.
- **TEMA V.-** LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y SUS MODELOS CLÁSICOS.- NATURALEZA.- TIPOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
- **TEMA VI.-** LAS DECLARACIONES DE DERECHOS. EVOLUCIÓN DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS.

BLOQUE TEMÁTICO DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

- **TEMA VII.-** LAS FORMAS POLÍTICAS. FORMAS DE LA JEFATURA DEL ESTADO.
- **TEMA VIII.-** ESTADO UNITARIO Y ESTADOS COMPUESTOS.- ESTADO FEDERAL, CONFEDERACIÓN DE ESTADOS Y ESTADO REGIONAL.
- **TEMA IX.-** SOBERANÍA POPULAR, REPRESENTACIÓN Y PLURALISMO.- DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.-
- DEMOCRACIA ELECTORAL.
- **TEMA X.-** MUTACIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN DEMOCRACIA DE PARTIDOS. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DEMOCRACIA DIRECTA. DEMOCRACIA Y AUTOCRACIA.
- **TEMA XI.-** ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS.
- **TEMA XII.-** FUNCIONES DEL PARLAMENTO.
- **TEMA XIII.-** RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO.- SISTEMAS DE GOBIERNO.
- **TEMA XIV.-** EL GOBIERNO Y SUS RELACIONES CON EL PARLAMENTO: REFERENCIA ESPECIAL AL SISTEMA PARLAMENTARIO.
- **Tema XV.-** EL ESTADO SUPRANACIONAL E INTERNACIONALMENTE INTEGRADO: CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS. LA UNIÓN EUROPEA.

BLOQUE TEMÁTICO CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO

- **TEMA XVI.-** CARACTERES GENERALES Y PERIODOS. EL TEXTO DE BAYONA. CONSTITUCIÓN DE 1812.
- **TEMA XVII.-** EL ESTATUTO REAL Y CONSTITUCIONES DE 1837, 1845 Y 1869.
- **TEMA XVIII.-** RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA Y CONSTITUCIÓN DE 1876. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.
- **TEMA XIX.-** SEGUNDA REPÚBLICA Y CONSTITUCIÓN DE 1931.
- **TEMA XX.-** EL RÉGIMEN DE FRANCO BAHAMONDE.

II. CENTROS ASOCIADOS POR CUOTA DOCENTE.

A estos efectos, para preparar la asignatura el alumno o alumna deberá tener en cuenta las indicaciones específicas de la CUOTA DOCENTE a la que corresponda el Centro Asociado en el que el estudiante esté matriculado. Las CUOTAS DOCENTES de esta asignatura son dos: una de los profesores Vidal Prado, González de la Garza, Capodiferro Cubero, Sierra Rodríguez, Duro Carrión y Delgado Ramos; la otra de la profesora Navas Castillo.

CUOTA DOCENTE: Profesora Navas Castillo

Manual de referencia:

- **Temas 1 a 15:** El Estado Constitucional *Multinivel*
- **Temas 16 a 20:** Constitucionalismo histórico español (CHE)

Centros asociados:

- ALGECIRAS (CAMPO DE GIBRALTAR)
- ÁVILA
- BADAJOZ
- BURGOS
- CÁCERES
- CÁDIZ
- CÓRDOBA
- GUADALAJARA
- HUELVA
- MÁLAGA
- MÉRIDA
- PALENCIA
- PLASENCIA
- SEGOVIA
- SEVILLA
- SORIA
- VALLADOLID

CUOTA DOCENTE: Profesores Vidal Prado, González de la Garza, Capodiferro Cubero, Sierra Rodríguez, Duro Carrión y Delgado Ramos		
Manual de referencia: • Temas 1 a 15: Estado de Derecho y democracia de partidos (EDDP) • Temas 16 a 20: Constitucionalismo histórico español (CHE)		
Centros asociados:		
• A CORUÑA • ALBACETE • ALCIRA-VALENCIA-ALCIRA • ALCIRA-VALENCIA-GANDÍA • ALCIRA-VALENCIA-ONTENIENTE • ALCIRA-VALENCIA-SAGUNTO • ALCIRA-VALENCIA-VALENCIA • ALCIRA-VALENCIA-XÁTIVA • ALMERÍA • ALUMNOS EN EL EXTRANJERO • ALUMNOS SIN CENTRO • ASTURIAS • BALEARES-IBIZA • BALEARES-MAHÓN • BALEARES-MENORCA • BALEARES-PALMA DE MALLORCA • BARBASTRO • BARCELONA-NOU BARRIS • BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT • BARCELONA-CANET DE MAR • BARCELONA-CORNELLÁ • BARCELONA-MONTMELÓ • BARCELONA-SANTA COLOMA	• BATA • BAZA • CALATAYUD • CANTABRIA • CARTAGENA • CASTELLÓN-VILLARREAL • CENTROS PENITENCIARIOS • CERVERA • CEUTA • CIUDAD REAL-VALDEPEÑAS • CORREOS Y TELÉGRAFOS • CUENCA • DENIA • DENIA-BENIDORM • ELCHE • FUERTEVENTURA • GIRONA • INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES • JAÉN-ÚBEDA • LA PALMA • LA RIOJA • LANZAROTE • LAS PALMAS • LUGO	• MADRID • MADRID-SUR • MALABO • MELILLA • MOTRIL • ORENSE • PAMPLONA • PONFERRADA • PONTEVEDRA • RAMÓN ARECES (BARCELONA) • RAMÓN ARECES (MADRID) • SEU D'URGELL • TALAVERA DE LA REINA • TARRASA-SANT PERE DE RIBES • TENERIFE • TERUEL • TORTOSA • TUDELA • VERGARA • VITORIA • VIZCAYA • ZAMORA

III. PROGRAMA DETALLADO POR CUOTA DOCENTE

El PROGRAMA de la asignatura Teoría del Estado Constitucional es único, y por tanto, el examen también será ÚNICO, sin embargo, y al objeto de que el alumnado de la asignatura pueda llevar a cabo una adecuada planificación de su trabajo, el equipo docente considera conveniente indicar la correspondencia entre los epígrafes del programa y los epígrafes de los libros que serán objeto de examen de cada cuota docente.

3.1. Cuota docente de los profesores Vidal Prado, González de la Garza, Capodiferro Cubero, Sierra Rodríguez, Duro Carrión y Delgado Ramos.

- **PROGRAMA DETALLADO Y CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA GENERAL CON LOS EPÍGRAFES DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS** (Cuota docente Tenorio Sánchez, Vidal Prado, González de la Garza, Capodiferro Cubero, Sierra Rodríguez, Duro Carrión, Delgado Ramos).
- **NOTA IMPORTANTE:** Los epígrafes o apartados de los manuales que no figuran en este programa no son materia de examen.

BLOQUE TEMÁTICO EL ESTADO Y LA CONSTITUCIÓN

Tema I.- El proceso de formación del Estado moderno. Concepto de Estado. Elementos. (Capítulo I de Estado de Derecho y democracia de partidos; en adelante, EDDP)

Epígrafes para el examen: 1. Feudalismo y organización estamental. - 2. Proceso de formación del Estado. 3. Concepto de Estado. Presupuestos materiales y elementos. - 4. El pueblo/nación. - 5. El territorio. - 6. El poder. La soberanía- 7. El Derecho.

Tema II.- Inicio y evolución del régimen constitucional. Estado liberal de Derecho y Estado social de Derecho. El Estado social y democrático de Derecho. (Capítulo II de EDDP)

Epígrafes para el examen: 1. El paso de la monarquía absoluta al parlamentarismo oligárquico en Inglaterra: Locke y la Revolución Gloriosa. - 2. Inicio del régimen constitucional: Las revoluciones americana y francesa. - 3. El régimen constitucional durante el siglo XIX.- 4. El Estado de Derecho. - 5. Evolución del Estado liberal al Estado social. - 6. La democracia como régimen propio del Estado de Derecho. - 7. Concepto unitario de Estado social y democrático de Derecho.

Tema III.- Concepto y contenido de la Constitución. Fuentes del Derecho Constitucional. Tipología de las constituciones (Capítulo III de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Terminología. -2. Concepto de Constitución. - 3. Contenido de la Constitución. - 4. Fuentes del Derecho Constitucional. - 5. Tipología de las constituciones.

Tema IV.- La reforma constitucional y el poder constituyente. Procedimientos de reforma. (Cap. IV de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. La Constitución, entre la permanencia y el cambio. -2. Evolución histórica del instituto de la reforma constitucional. -3. Delimitación conceptual: reforma,

supresión, suspensión, quebrantamiento, destrucción y mutación de la Constitución. –4. El poder constituyente y la reforma constitucional. - 5. Procedimientos de reforma. Referencia a la reforma constitucional española. –6. El problema de los límites de la reforma constitucional. Referencia a la Constitución española.

Tema V.- La justicia constitucional y sus modelos clásicos. Naturaleza. Tipos de control de constitucionalidad (Cap. V de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Origen y fundamento de la Justicia constitucional. -2. Sistemas clásicos de jurisdicción constitucional. - 3. Naturaleza de la jurisdicción constitucional. Referencia al Tribunal Constitucional español. – 4. Tipos de control de constitucionalidad.

Tema VI. –Las declaraciones de derechos. Evolución de los derechos. (Cap. VI de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Documentos y declaraciones de derechos en los orígenes del constitucionalismo. –2.- Evolución posterior de las declaraciones de derechos. - 3. Garantías de los derechos.

BLOQUE TEMÁTICO DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Tema VII.- Las formas políticas. Formas de la Jefatura del Estado (Cap. VII de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Tipologías políticas actuales. - 2. La jefatura del Estado. - 3. Síntesis de monarquía y democracia: la Monarquía parlamentaria. - 4. Referencia a la monarquía parlamentaria española. - 5. La república como forma de la jefatura de Estado. - 6. Designación del Presidente, duración del mandato y renovación. - 7. Poderes, funciones y responsabilidad política en la república.

Tema VIII.- Estado unitario y Estados compuestos. Estado federal, confederación de Estados y Estado regional (Cap. VIII de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Estado unitario y Estados compuestos. - 2. Concepto, caracteres y naturaleza del Estado federal. - 3. Nacimiento y principios jurídico-políticos del Estado federal. - 4. Estructura institucional. - 5. Distribución de competencias. - 6. Estado federal y confederación de Estados. - 7. Estado federal y Estado regional. -

Tema IX.- Democracia (I y II): Soberanía popular, representación y pluralismo. Democracia representativa. Democracia electoral (Cap. IX de EDDP).

Epígrafes para examen: 1.- Soberanía nacional y soberanía popular. 2. Modelos históricos de representación política. - 3.- El sistema electoral: concepto y elementos. 4.- El derecho de sufragio. 5.- La circunscripción electoral. 6.- La fórmula de escrutinio. 7.- Sistemas electorales y sistemas de partidos. 8.- El proceso electoral.

Tema X.- Democracia (III): Mutación de la democracia representativa en democracia de partidos. Democracia representativa y democracia directa. Democracia y autocracia (Cap. X de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. La constitucionalización de los partidos políticos. 2. El régimen demoliberal como democracia de partidos. 3. Democracia representativa y democracia directa. - 4. La democracia como método y como régimen de valores. 5. Elementos de la democracia como método. Su dimensión axiológica. 7.- El régimen autocrático.

Tema XI.- El Parlamento (I): Organización y funcionamiento de las Cámaras (Cap. XI de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. El principio de autonomía parlamentaria. - 2. Monocameralismo y bicameralismo en la historia constitucional española. - 3. Órganos rectores de las cámaras:

el Presidente y la Mesa. - 4. El Pleno y las Comisiones. - 5. Las Diputaciones Permanentes. - 6.- Estatuto de los parlamentarios. 7.- Las prerrogativas parlamentarias en el Estado social y democrático de Derecho. 6. Los grupos parlamentarios. -

Tema XII.- El Parlamento (II): Funciones representativa, legislativa, presupuestaria y controladora (cap. XII de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. La representación parlamentaria en la democracia de partidos: mandato representativo y disciplina de partido. - 2. La representación como reflejo y como identificación política. - 3. Función legislativa. - 4. Función presupuestaria. - 5. La Oposición política y la función controladora del Gobierno.

Tema XIII.- El Gobierno y sus relaciones con el Parlamento (I): Los sistemas de gobierno (cap. XIII de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Relaciones entre el Gobierno y el Parlamento: los sistemas de gobierno. - 2. El sistema parlamentario. - 3. Sistema presidencialista. - 4. Sistema de asamblea o convencional. -

Tema XIV.- El Gobierno y sus relaciones con el Parlamento (II): Referencia especial al sistema parlamentario (Cap. XIV de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Formación del gobierno en el sistema parlamentario. - 2. Origen del principio de responsabilidad política del Gobierno. - 3. La pseudorracionalización parlamentaria en el constitucionalismo de los siglos XX y XXI.- 4. Moción de censura. - 5. Cuestión de confianza. - 6. Disolución del Parlamento por el Gobierno. - 7. Recapitulación sobre el parlamentarismo moderno: Dialéctica Mayoría-Oposición, Estado social y democracia de partidos.

Tema XV.- El Estado supranacional e internacionalmente integrado: consecuencias jurídicas y políticas. La Unión Europea (Cap. XV de EDDP).

Epígrafes para examen: 1. Limitaciones de la soberanía en el orden internacional. - 2. La recepción del Derecho supranacional e internacional en los ordenamientos jurídicos estatales. - 3. La Unión Europea: origen y evolución. - 4. Pertenencia española a la Unión Europea.

BLOQUE TEMÁTICO CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL

Tema XVI (capítulos I y II de Constitucionalismo histórico español; en adelante, CHE): Caracteres generales y periodos. El texto de Bayona. Constitución de 1812.

Epígrafes para examen: Cap. I: 2. Discontinuidad, falseamiento y superficialidad del constitucionalismo español. 4. Constitución y formas políticas. 5. Constantes de la historia (escasamente) constitucional española. - Cap. II: 1. Cuestión previa: el documento de Bayona como falso inicio: 1.1 Elaboración y caracteres del texto. 1.2 Principios políticos. 2. Inicio del régimen constitucional español: Constitución de 1812: 2.2 Proceso constituyente y caracteres de la Constitución. 2.3. Principios políticos. 2.5. Significado y vigencia de la Constitución de 1812. 2.7. La Constitución gaditana, bandera del liberalismo europeo.

Tema XVII (capítulos III y IV de CHE): El Estatuto Real y Constituciones de 1837, 1845 y 1869.

Epígrafes para examen: Cap. III: 2. El Estatuto Real: 2.1 Proceso de elaboración y caracteres. 2.2 Naturaleza jurídica. 2.3 Principios políticos. 2.5 Significado y vigencia del Estatuto Real. 3. Constitución de 1837: 3.1 Proceso constituyente. 3.2. Principios políticos. 3.4 Significado y vigencia de la Constitución de 1837. 4. Constitución de 1845: 4.1. Proceso

constituyente y caracteres. 4.2 Variaciones respecto de la Constitución de 1837. Cap. IV: 1. Crisis constitucional de 1868. 2. Constitución de 1869: 2.1 Proceso constituyente y caracteres del texto. 2.2 Principios políticos. 3. Crisis de la monarquía democrática y proclamación de la Primera República. 5. Crisis de la Primera República. 6. Significado del sexenio revolucionario.

Tema XVIII (cap. V de CHE): 1. Restauración de la Monarquía y Constitución de 1876. Dictadura de Primo de Rivera.

Epígrafes para examen. 1. Restauración de la Monarquía. - 2. Constitución de 1876: propósitos y proceso constituyente.- 3. Principios políticos.- 5. Significado de la Restauración y de su Constitución: 5.2. Insuficiencia del doctrinarismo.- 5.3 Funcionamiento del bipartidismo.- 5.4 El turno en el poder.- 5.5. Oligarquía y caciquismo.- 5.6. Ausencia de alternativa y de modernización.- 7. Agotamiento y liquidación del sistema: la Dictadura de Primo de Rivera.

Tema XIX (Cap. VI de CHE): Segunda República y Constitución de 1931.

Epígrafes para examen: 1. Instauración de la Segunda República. 2. Perfil técnico político de la Constitución y leyes de desarrollo. 3. Principios políticos. 4. Órganos constitucionales. 6. Significado de la Constitución y del régimen: 6.2 El sistema de partidos y su funcionamiento. 6.3 El quebranto del sistema parlamentario. 7. Periodos del régimen.

Tema XX: El régimen de Franco Bahamonde.

Epígrafes para examen: 1. Evolución histórica del régimen. 4. Naturaleza del régimen.

3.2. Cuota docente de la Profesora Navas Castillo.

- PROGRAMA DETALLADO Y CORRESPONDENCIA CON LOS EPÍGRAFES DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS (Cuota docente ANTONIA NAVAS CASTILLO).
- CORRESPONDENCIA ENTRE LOS EPÍGRAFES DE LOS MANUALES RECOMENDADOS PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA Y LOS DISTINTOS APARTADOS DEL PROGRAMA GENERAL
- CORRESPONDENCIA ENTRE LOS EPÍGRAFES DEL LIBRO *EL ESTADO CONSTITUCIONAL MULTINIVEL* Y LOS DISTINTOS APARTADOS DEL PROGRAMA. SÓLO SERÁN OBJETO DE EXAMEN LOS EPÍGRAFES DEL LIBRO (*EL ESTADO CONSTITUCIONAL MULTINIVEL*) QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

TEMA I.- EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO. CONCEPTO DE ESTADO. ELEMENTOS (Capítulo I del Libro *El Estado Constitucional Multinivel*).

Capítulo I del Libro *El Estado Constitucional Multinivel*. EL ESTADO: PROCESO DE FORMACIÓN, CONCEPTO Y ELEMENTOS

1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO

1.1. Pensamiento y órdenes políticos antiguo y medieval

1.1.1. Introducción

1.1.3. Pensamiento y orden político medieval

B) El Feudalismo

C) La organización política estamental

1.2. La aparición del Estado moderno y las monarquías absolutas

1.2.1. Planteamiento general

2. EL ESTADO: CONCEPTO Y ELEMENTOS

2.1. Concepto

2.2. Elementos del Estado

2.2.1. El pueblo

2.2.2. El territorio

2.2.3. El poder

2.2.4. El Derecho

2.3 El Estado como persona jurídica

TEMA II.- INICIO Y EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. ESTADO LIBERAL DE DERECHO Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO (Capítulos II y III del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*).

Capítulo II del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. INICIO Y EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL: EL SURGIMIENTO DEL ESTADO LIBERAL

1. LA FILOSOFÍA LIBERAL Y SUS CONSTRUCCIONES DOCTRINALES

1.2. Diferentes versiones de la ideología liberal

2. INICIO DEL PENSAMIENTO POLÍTICO LIBERAL

2.1. La concepción de lo político en Locke

3. RELEVANCIA DE LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS LIBERALES

3.1. La Revolución Gloriosa

3.2. Revolución americana

3.3. Revolución francesa

Capítulo III del Libro El Estado Constitucional. EVOLUCIÓN DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

1. EL ESTADO LIBERAL DE DERECHO

1.1. El Estado liberal como Estado de Derecho

1.2. Caracteres del Estado liberal de Derecho

1.3. Crisis del Estado liberal y sus alternativas

2. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

2.1. Planteamiento general: Concepto y caracteres definidores

2.2. Crisis del Estado Social: Su ineludible transformación

3. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

3.1. El principio democrático y la concepción actual del Estado de Derecho

3.2. El Estado social y democrático de Derecho en la Constitución española de 1978

TEMA III.- CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN.- CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN.- FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.- TIPOLOGÍA DE LAS CONSTITUCIONES. (Capítulo VI del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*)

Capítulo VI del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. CONSTITUCIÓN Y FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

1. NUEVA PERSPECTIVA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL MULTINIVEL

2. CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

2.1. Concepto de Constitución: Origen y evolución

2.2. La Constitución en sentido formal

2.2.1. Concepto liberal y garantista

2.2.2. *Concepto normativo de Constitución*

2.4. Aproximación hacia un concepto actual de Constitución: concepto sustancial de Constitución en el Estado Constitucional *Multinivel*

4. CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN

5. FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

5.1. Introducción: Sobre el concepto de fuentes del Derecho

5.2. La Constitución escrita en el Estado Constitucional *Multinivel*

5.3. El bloque de la constitucionalidad en atención del Estado Constitucional *Multinivel*

5.4. La jurisprudencia: especial referencia a la jurisprudencia constitucional

5.5. La costumbre, las convenciones y las normas de corrección constitucional

5.6. Los principios generales del Derecho

6. TIPOLOGÍA DE LAS CONSTITUCIONES

6.1. Constituciones escritas y consuetudinarias

6.2. Constituciones rígidas y flexibles

6.3. Constituciones otorgadas, pactadas e impuestas

6.4. Constituciones originarias y derivadas

6.5. Constituciones extensas y breves

6.6. Clasificación de Loewenstein

TEMA IV.- LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL PODER CONSTITUYENTE. PROCEDIMIENTOS DE REFORMA. (Capítulo VII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*)

Capítulo VII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL PODER CONSTITUYENTE Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

1. EL PODER CONSTITUYENTE

1.1. Consideraciones históricas

1.2. Concepto y caracteres del poder constituyente

1.3. Clases, naturaleza y límites del poder constituyente

2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL

2.1. Delimitación conceptual de la reforma constitucional y su evolución histórica

2.2. Funciones, naturaleza y límites de la reforma constitucional

2.2.1. Funciones

2.2.2. Naturaleza

2.2.3. Límites

A) Planteamiento general

B) Los límites en la Constitución española

2.3. La reforma constitucional y otras figuras afines

3. PROCEDIMIENTOS DE REFORMA

3.1. Planteamiento general

3.2. Los procedimientos de reforma constitucional en la Constitución española

3.2.1. Iniciativa de la reforma constitucional

3.2.2. Procedimientos de reforma

A) Procedimiento ordinario o general

B) Procedimiento agravado o especial

3.2.3 Sobre las reformas de la Constitución española de 1978 en el Estado Constitucional Multinivel

TEMA V.- LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y SUS MODELOS CLÁSICOS.- NATURALEZA.- TIPOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
(Capítulo VIII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*).

Capítulo VIII Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

1. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y SUS MODELOS CLÁSICOS

1.1. La Justicia Constitucional: Su origen histórico

1.1.1. La Concepción normativa de la Constitución y el origen de la Justicia Constitucional en Estados Unidos

1.1.2. La recepción de la Justicia Constitucional en la Europa continental

1.2. Modelos clásicos de Justicia Constitucional

1.2.1. Planteamiento general

1.2.2. Modelo norteamericano de control de constitucionalidad de las leyes

1.2.3. Modelo kelseniano

1.2.4. Convergencia de ambos modelos

2. NATURALEZA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. ESPECIAL REFERENCIA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

2.1. Planteamiento general

2.2. Especial referencia al Tribunal Constitucional español

3. TIPOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

TEMA VI.- LAS DECLARACIONES DE DERECHOS. EVOLUCIÓN DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS. (Capítulo IX del libro *El Estado Constitucional Multinivel*)

Capítulo IX del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL* COMO ESTADO GARANTE DE DERECHOS Y LIBERTADES (I)

1. EVOLUCIÓN DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS

1.1. Origen y antecedentes de las Declaraciones de derechos

1.2. El inicio del Estado constitucional y las Declaraciones de derechos

1.2.1. Documentos ingleses del siglo XVII

1.2.2. Las Declaraciones de derechos americanas del siglo XVIII

1.2.3. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789

1.3 Los derechos durante los siglos XIX y XX

1.4. Las “generaciones” de los derechos

1.4.1. Primera generación de derechos

1.4.2. Segunda generación de derechos

1.4.3. Tercera generación de derechos

1.4.4. La cuarta generación de derechos

2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL*

Capítulo X del Libro El Estado Constitucional. EL ESTADO CONSTITUCIONAL COMO ESTADO GARANTE DE DERECHOS Y LIBERTADES (II)

EL CAPÍTULO X DEL LIBRO EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL* NO SERÁ OBJETO DE EXAMEN, YA QUE SE EXCLUYEN DE EXAMEN LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS

TEMA VII.-LAS FORMAS POLÍTICAS. FORMAS DE LA JEFATURA DEL ESTADO.. (Capítulos XI y XII del Libro *El Estado Constitucional Multinivel*)

Capítulo XI del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL*: REGÍMENES POLÍTICOS

1. TEORÍA DE LAS FORMAS POLÍTICAS

Capítulo XII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL*: FORMAS DE LA JEFATURA DEL ESTADO EN EL ESTADO-NACIÓN

1. FORMAS DE LA JEFATURA DEL ESTADO

2. LA MONARQUÍA

2.1. Desde la Monarquía absoluta hasta la Monarquía parlamentaria

2.2 El principio hereditario como principio diferenciador de la Monarquía

2.3 Breve referencia a la Monarquía Parlamentaria española

3. LA REPÚBLICA

3.1. La República como forma de la Jefatura del Estado

3.2. Carácter electivo y temporal de la República como forma de la Jefatura del Estado

3.3. Poderes y atribuciones del Jefe del Estado en la República

3.4. Responsabilidad del Jefe del Estado

TEMA VIII.- ESTADO UNITARIO Y ESTADOS COMPUESTOS.- ESTADO FEDERAL, CONFEDERACIÓN DE ESTADOS Y ESTADO REGIONAL. (Capítulo XIII del Libro El Estado Constitucional)

Capítulo XIII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL* Y LAS FORMAS TERRITORIALES DEL ESTADO

1. INTRODUCCIÓN

3. ESTADO UNITARIO Y ESTADOS COMPUESTOS

3.1. Estado unitario

3.2. Estado compuesto

4. ESTADO FEDERAL, CONFEDERACIÓN DE ESTADOS Y ESTADO REGIONAL

4.1. Estado federal

4.2. Estado federal y Confederación de Estados

4.3. Estado Regional

4.4. Diferencias y semejanzas entre El Estado federal y el Estado Regional: Su problemática actual

TEMA IX.- SOBERANÍA POPULAR, REPRESENTACIÓN Y PLURALISMO.- DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.- DEMOCRACIA ELECTORAL.

TEMA X.- MUTACIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN DEMOCRACIA DE PARTIDOS. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DEMOCRACIA DIRECTA. DEMOCRACIA Y AUTOCRACIA.

PARA EL ESTUDIO DE LOS TEMAS IX Y X (Capítulo IV, Capítulo XI y Capítulo XV del Libro el Estado Constitucional *Multinivel*)

Capítulo IV del Libro el Estado Constitucional *Multinivel*. EVOLUCIÓN DEL ESTADO EN LA ACTUALIDAD: EL ESTADO DE PARTIDOS

1. INTRODUCCIÓN.

3. PLURALISMO Y PARTIDOS POLÍTICOS.

6. CONSTITUCIONALIZACIÓN Y CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

6.4 Constitucionalización y constitucionalidad de los partidos políticos en España.

7. EL RÉGIMEN DEMOLIBERAL COMO ESTADO DE PARTIDOS.

CAPÍTULO XI del Libro el Estado Constitucional *Multinivel*. EL ESTADO CONSTITUCIONAL MULTINIVEL: REGÍMENES POLÍTICOS.

2. LOS REGÍMENES POLÍTICOS: DEMOCRACIA Y AUTOCRACIA

2.1 La democracia

2.1.1 Sobre el concepto de democracia

2.1.2 Elementos de la democracia

2.1.3 El déficit democrático del Estado Constitucional *Multinivel*: *La Unión Europea y los Estados miembros*

2.2. El régimen autocrático

Capítulo XV del Libro el Estado Constitucional *Multinivel*. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA VERSUS DEMOCRACIA DIRECTA

1. LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

1.1 El principio de soberanía

1.2 Representación política: De la democracia representativa a la democracia ideológica de identidad

2. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E INSTITUCIONES DE DEMOCRACIA DIRECTA

3. DERECHO ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL

3.1 El sistema electoral: Concepto y elementos

3.2 El derecho de sufragio

3.3 Circunscripción electoral

3.4 Fórmula de escrutinio

3.4.1 Fórmulas de mayoría

3.4.2 Fórmulas proporcionales

3.4.3 Fórmula electoral alemana

TEMA XI.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS. (Capítulo XVI del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*)

Capítulo XVI del Libro el Estado Constitucional *Multinivel*. EL PARLAMENTO DEL ESTADO-NACIÓN EN LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

1. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PARLAMENTARIA

1.1 Derecho Parlamentario y autonomía parlamentaria

1.2 La autonomía parlamentaria en sus diferentes dimensiones

2. UNICAMERALISMO Y BICAMERALISMO

2.1 Origen, evolución y transformación del bicameralismo

2.2 Breve referencia al bicameralismo en la Constitución española de 1978

3. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PARLAMENTO

3.1 Órganos rectores de las Cámaras: El Presidente y la Mesa

3.1.1 *El Presidente*

3.1.2 La Mesa

3.2 El Pleno y las Comisiones

3.3 La Diputación Permanente

4. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

TEMA XII.- FUNCIONES DEL PARLAMENTO. (Capítulo XVI del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*)

Capítulo XVI del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL PARLAMENTO DEL ESTADO-NACIÓN EN LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

5. MANDATO REPRESENTATIVO Y DISCIPLINA DE PARTIDO

5.1 El mandato representativo en el Estado de Partidos

5.2 La democracia representativa y la identificación entre representante y representado

6. FUNCIONES DEL PARLAMENTO

6.1 El significado actual de la función legislativa

6.2 La función presupuestaria

6.3 Función de control político

7. EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL*: LAS RELACIONES ENTRE PARLAMENTOS

TEMA XIII.- RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO.- SISTEMAS DE GOBIERNO. (Capítulo XIV del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*)

Capítulo XIV del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL* Y LOS SISTEMAS DE GOBIERNO EN EL ESTADO-NACIÓN

1. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO: LOS SISTEMAS DE GOBIERNO

2. EL SISTEMA PRESIDENCIALISTA

3. EL SISTEMA PARLAMENTARIO

3.1. Caracteres

3.2. Evolución y modelos de sistemas parlamentarios de gobierno

4. EL SISTEMA DE ASAMBLEA

TEMA XIV.- EL GOBIERNO Y SUS RELACIONES CON EL PARLAMENTO: REFERENCIA ESPECIAL AL SISTEMA PARLAMENTARIO (Capítulo XVII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*)

Capítulo XVII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel* FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO: ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA PARLAMENTARIO DEL ESTADO-NACIÓN.

1. FORMACIÓN DEL GOBIERNO
2. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO
4. RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO
 - 4.1. La responsabilidad política solidaria
 - 4.2. La responsabilidad política en el parlamentarismo racionalizado y su evolución
5. CUESTIÓN DE CONFIANZA
6. MOCIÓN DE CENSURA
7. DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO POR EL GOBIERNO
8. GOBERNANZA EUROPEA: FALTA DE CONTROLES Y DE EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

Tema XV EL ESTADO SUPRANACIONAL E INTERNACIONALMENTE INTEGRADO: CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS. LA UNIÓN EUROPEA (Capítulos V y XIII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*).

Capítulo V del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EVOLUCIÓN DEL ESTADO EN LA ACTUALIDAD: EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL*

1. EL ESTADO-NACIÓN ANTE LA SUPRANACIONALIDAD Y LOS NACIONALISMO INFRAESTATALES

1.1 Apertura del Estado a Organizaciones Supranacionales e Internacionales: consecuencias jurídicas y políticas.

1.2 El Estado-Nación y las Nacionalidades Infraestatales

2. LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO: EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL*

Capítulo XIII del Libro El Estado Constitucional *Multinivel*. EL ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL* Y LAS FORMAS TERRITORIALES DEL ESTADO

2. EL ESTADO INTERNACIONALMENTE INTEGRADO: ESTADO CONSTITUCIONAL *MULTINIVEL*

2.3 La Unión Europea

2.3.1 Antecedentes Históricos

2.3.2 Origen y Evolución de la Unión Europea

2.3.3 La integración de España en la Unión Europea

BLOQUE TEMÁTICO CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS EPÍGRAFES DEL LIBRO RECOMENDADO CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y LOS DISTINTOS APARTADOS DEL PROGRAMA. SÓLO SERÁN OBJETO DE EXAMEN LOS EPÍGRAFES DEL LIBRO (CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL) QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN.

Tema XVI (Capítulos I y II de Constitucionalismo histórico español; en adelante, CHE): CARACTERES GENERALES Y PERIODOS. EL TEXTO DE BAYONA. CONSTITUCIÓN DE 1812.

Epígrafes Capítulo I CHE.

2. DISCONTINUIDAD, FALSEAMIENTO Y SUPERFICIALIDAD DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL.
4. CONSTITUCIÓN Y FORMAS POLÍTICAS
5. CONSTANTES DE LA HISTORIA (ESCASAMENTE) CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA:

Epígrafes Capítulo II CHE.

1. CUESTIÓN PREVIA: EL DOCUMENTO DE BAYONA COMO FALSO INICIO
 - 1.1. **Elaboración y caracteres.**
 - 1.2. **Principios políticos.**
2. INICIO DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL ESPAÑOL: CONSTITUCIÓN DE 1812
 - 2.2. **Proceso constituyente y caracteres de la Constitución.**
 - 2.3. **Principios políticos.**
 - 2.5. **Significado y vigencia de la Constitución de 1812.**
 - 2.7. **La Constitución gaditana, bandera del liberalismo europeo.**

Tema XVII (capítulos III y IV de CHE): EL ESTATUTO REAL Y CONSTITUCIONES DE 1837, 1845 Y 1869

Epígrafes Capítulo III CHE.

2. EL ESTATUTO REAL
 - 2.1. **Proceso de elaboración y caracteres.**
 - 2.2. **Naturaleza jurídica.**
 - 2.3. **Principios políticos.**
 - 2.5. **Significado y vigencia del Estatuto Real.**
3. CONSTITUCIÓN DE 1837
 - 3.1. **El proceso constituyente.**
 - 3.2. **Principios políticos.**

3.4. Significado y vigencia de la Constitución de 1837.

4. CONSTITUCIÓN DE 1845

4.1. Proceso constituyente y caracteres.

4.2. Variaciones respecto de la Constitución de 1837.

Epígrafes Capítulo IV CHE

1. CRISIS CONSTITUCIONAL DE 1868

2. CONSTITUCIÓN DE 1869

2.1. Proceso constituyente y caracteres del texto.

2.2. Principios políticos.

3. CRISIS DE LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA Y PROCLAMACIÓN DE LA PRIMERA REPÚBLICA

5. CRISIS DE LA PRIMERA REPÚBLICA

6. SIGNIFICADO DEL SEXENIO REVOLUCIONARIO.

Tema XVIII (capítulo V de CHE): RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA Y CONSTITUCIÓN DE 1876. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Epígrafes capítulo V CHE.

1. RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA

2. CONSTITUCIÓN DE 1876: PROPÓSITOS Y PROCESO CONSTITUYENTE

3. PRINCIPIOS POLÍTICOS

5. SIGNIFICADO DE LA RESTAURACIÓN Y DE SU CONSTITUCIÓN

5.2. Insuficiencia del doctrinarismo.

5.3. Funcionamiento del bipartidismo.

5.4. El turno en el poder.

5.5. Oligarquía y caciquismo.

5.6. Ausencia de alternativa y de modernización.

7. AGOTAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Tema XIX (capítulos VI de CHE): SEGUNDA REPÚBLICA Y CONSTITUCIÓN DE 1931

Epígrafes capítulo VI CHE.

1. INSTAURACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

2. PERFIL TÉCNICO POLÍTICO DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE DESARROLLO

3. PRINCIPIOS POLÍTICOS

4. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

6. SIGNIFICADO DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL RÉGIMEN

6.2. El sistema de partidos y su funcionamiento.

6.3. El quebranto del sistema parlamentario.

7. PERIODOS DEL RÉGIMEN.

Tema XX (capítulo VII de CHE): EL RÉGIMEN DE FRANCO BAHAMONDE

Epígrafes capítulo VII CHE.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL RÉGIMEN

4. NATURALEZA DEL RÉGIMEN